

1500621-26.2021.8.26.0247

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Ilhabela

Foro: Foro de Ilhabela

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... o réu é reincidente, sendo condenado por delitos graves (tráfico de entorpecentes, conforme certidão de fls. 361/365, razão pela qual sua liberdade também representa perigo à ordem pública. Portanto, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, recomendando-o na prisão em que se encontra. Servirá a presente, assinada digitalmente, como Ofício ao estabelecimento prisional.

Após o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilhabela

Foro de Ilhabela

Vara Única

Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29, Sala 01, Barra Velha - CEP 11630-000, Fone:

(12) 2147-1254, Ilhabela-SP - E-mail: ilhabela@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500621-26.2021.8.26.0247

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2278876/2021 - DEL.POL.ILHABELA, 20791175 - DEL.POL.ILHABELA, 1903/21/302 -

DEL.POL.ILHABELA, 1904/21/302 - DEL.POL.ILHABELA, 2278876 - DEL.POL.ILHABELA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

TIAGO NASCIMENTO PEREIRA e outro

Vítima:

CARLOS ALBERTO FIUZA DE ALMEIDA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

17/11/2022

Réu Preso

ATA DO PRIMEIRO JULGAMENTO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI

Aos 17 de novembro de 2022, às 09 horas, nesta cidade de Ilhabela, Estado de São Paulo, na sala destinada as sessões do Tribunal do Júri, presentes o(a)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) LUCAS GARBOCCI DA MOTTA, Meritíssimo(a)

Juiz(a) Presidente, o(a) Promotor(a) de Justiça Doutor(a) CAUÃ NOGUEIRA DE ARAUJO,

comigo Escrevente do Cartório do Júri, abaixo mencionado(a), foi aberta a sessão do Tribunal do Júri, processo em epígrafe, iniciou a toque de campainha a sessão e pregão pelo porteiro do auditório, Sr(a). ELISEU.

Cumprido o disposto no artigo 463 do CPP, foi verificada através de cédulas a presença de 16 jurados que são: EDISON FERNANDES DOS SANTOS, MARIA HELENA DURAES SILVA FERREIRA, MARIA CONCEICAO DOS SANTOS, WILSON VIEIRA DE MOURA, LARISSA NOBRE MAGACHO, FERNANDO NISHIMURA, MELISSA DOS SANTOS BARROZO, ELSON GREIK GONÇALVES, MELISSA BORELLI GARCIA, ELISABETHE MARIE ALISSOFF, MARIA FERNANDA FRANCIOZI CARVALHAES, FABIO DO NASCIMENTO, FERNANDO DOS SANTOS FREITAS, FABIO LACERDA CAMPOS, WLADIMIR DAMASCHI, DIOCELIA ESTELA SANTOS.

Realizada a verificação dos jurados presentes. Havendo número legal, o(a) MM(a). Juiz(a) Presidente declarou instalada a sessão do Tribunal do Júri nos termos do artigo 473 do CPP. Verificou-se que os jurados ELIAQUIM INÁCIO DE JESUS, DANILO FLAMINO DOS SANTOS e DOUGLAS DE ANDRADE, não compareceram apesar de devidamente intimados.

A Defesa requereu que o acusado ficasse no plenário sem o uso de algemas.

Pelo Juiz foi dito:

"1. No caso vertente, encontram-se presentes circunstâncias excepcionais, autorizadoras do uso de algemas no acusado. O Fórum local apresenta acanhadas condições de segurança, apesar do grande número de pessoas que por ele circulam, entre funcionários e público em geral. Em plenário, devido a suas reduzidas dimensões, os acusados podem ter fácil acesso ao público. Durante o plenário, a segurança fica restrita a a dois policiais militares e um agente responsável pela escolta. Além disso, os próprios policiais responsáveis informaram a este juízo do risco da liberação das algemas do acusado, ante o grande espaço do plenário. Assim, excepcionalmente, o uso de algemas é indispensável para manutenção da segurança e ordem pública, bem como garantia da integridade física de todos os presentes, o que importa na exceção prevista no artigo 474, § 3º, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, ainda, em violação à Súmula vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o uso das algemas se mostra necessário para garantir a segurança de todos os presentes;

2. No tocante aos jurados ausentes, apesar de devidamente intimados, aplico-lhes multa no valor de 1 salário mínimo, nos termos do art. 442, do Código de Processo Penal;

2.1 Intime-se os jurados faltantes para que, em 15 dias paguem a multa arbitrada ou justifiquem, de forma fundamentada, o não comparecimento em plenário, sob pena de inscrição em dívida ativa."

Em seguida, o(a) MM(a). Juiz(a) Presidente depois de fechar a urna com as cautelas que nela se achavam e depois de lavrado e assinado o termo de verificação determinou o julgamento de TIAGO NASCIMENTO PEREIRA, tendo os Oficiais de Justiça ELISEU e WALTER, apregoado as partes, de que passou certidão que se encontra junto aos autos (artigo 463, §1º do CPP), depois que, pelo(a) MM(a). Juiz(a) Presidente foi ordenado o ingresso do réu TIAGO NASCIMENTO PEREIRA à Vara do Tribunal, que tem como defensor o Dr. LUCAS PERES TORREZAN, sendo estes convidados pelo(a) MM(a). Juiz(a) Presidente para tomarem assento na Tribuna de Defesa.

Declarou o(a) MM(a). Juiz(a) Presidente que ia proceder ao sorteio, lendo o artigo 467 e 468, do Código de Processo Penal, advertiu os senhores jurados dos impedimentos deles entre si, lendo os artigos 448 e 449 do referido Código, bem como das incompatibilidades legais por suspeição em razão de parentesco com o(a) MM(a). Juiz(a), Dr(a). Promotor(a), Defensor(a) do réu, vítima, Escrivão e Peritos, na forma do disposto no referido Código e sobre os impedimentos e suspeição dos jurados. Advertiu ainda os senhores jurados que uma vez sorteados não mais podiam comunicar-se uns com os outros ou manifestar opinião sobre o processo sob pena de multa e exclusão do conselho.

A seguir, passou ao sorteio e à medida que as cédulas eram retiradas da urna e lidas em voz alta pelo(a) MM(a). Juiz(a) Presidente, manifestaram-se as partes sobre o sorteio, fazendo em primeiro lugar a defesa e depois a acusação, foram sorteados para compor o Conselho de sentença os seguintes jurados: 01) FABIO DO NASCIMENTO, 02) WILSON VIEIRA DE MOURA, 03) ELISABETHE MARIE ALISSOFF, 4) MARIA HELENA DURAES SILVA FERREIRA, 05) EDISON FERNANDES DOS SANTOS, 06) MARIA FERNANDA FRANCIOZI CARVALHAES e 07) LARISSA NOBRE MAGACHO.

Foi(ram) recusado(s) pela defesa os jurados ELSON GREIK GONÇALVES, FABIO LACERDA

CAMPOS e FERNANDO DOS SANTOS FREITAS e recusado pela acusação os jurados: MELISSA BORELLI GARCIA, WLADIMIR DAMASCHI e DIOCELIA ESTELA SANTOS.

As juradas MELISSA DOS SANTOS BARROZO e MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS foram dispensadas por motivo de saúde.

Formado o Conselho de Sentença o(a) MM(a). Juiz(a) Presidente tomou dos jurados o compromisso legal, exortando-os da seguinte forma: "EM NOME DA LEI, CONCITO-VOS A EXAMINAR COM IMPARCIALIDADE ESTA CAUSA E A PROFERIR A VOSSA DECISÃO DE ACORDO COM A VOSSA CONSCIÊNCIA E OS DITAMES DA JUSTIÇA". Os jurados nominalmente chamados responderam: "ASSIM O PROMETO", de tudo deixando certidão que vai junto aos autos. Em seguida, foram dispensados pelo(a) MM(a). Juiz(a) Presidente os jurados que não faziam parte do conselho, advertindo os integrantes do Conselho de Sentença sobre a incomunicabilidade que desde já estavam submetidos.

Compareceram ao Plenário as testemunhas RODRIGO DE SOUZA LOPES, FÁBIO RODOLFO GOMES CARIOCA e CRISTINO MOREIRA NIZARA. Ausente a testemunha LUCIANA GOMES. O Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha ausente. Foram ouvidas as testemunhas presentes. Para a oitiva das testemunhas, bem como para o interrogatório do(a)(s) réu(ré)(s) foi utilizado o sistema audiovisual.

Após, Declarada encerrada a instrução e iniciados os debates, dando a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que se manifestou das 10 horas e 44 minutos as 11 horas e 19 minutos, que após fazer as saudações de praxe, pediu a condenação do acusado, na forma da sentença da pronúncia. A Defesa se manifestou das 11 horas e 22 minutos as 11 horas e 52 minutos. Houve pausa para o almoço às 11 horas e 52 minutos e retornado às 13 horas.

Em seguida o(a) MM(a). Juiz(a) Presidente passou a palavra ao Ministério Público para réplica das 13 horas as 13 horas e 17 minutos. Iniciou-se a tréplica das 13 horas e 17 minutos as 13 horas e 55 minutos.

A Defesa pleiteou que, em caso de condenação, na primeira fase fosse mantido o mínimo legal; na segunda fase, requereu seja considerado, à luz do art. 65, III, d do Código Penal, a confissão do acusado; caso não seja reconhecida a tese do domínio de violenta emoção, sejam consideradas as circunstância do art. 65, III, c, do Código Penal a influência da forte emoção também como atenuante genérica; considerando que não se trata de crime hediondo, que seja aplicado regime inicial diverso do fechado.

O(A) MM(a). Juiz(a) Presidente perguntou aos senhores jurados (art. 480, §1º do CPP) se estariam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, e obteve resposta de que nada tinham a requerer.

Em seguida, passou o(a) MM(a). Juiz(a) Presidente a ler os quesitos que seriam postos em votação na sala secreta (art. 484 do CPP).

Terminada a leitura e as explicações dos quesitos, o(a) MM(a). Juiz(a) Presidente consultou as partes e os senhores jurados se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, e obteve resposta de que nada tinham a requerer.

Em seguida, o(a) MM(a). Juiz(a) Presidente anunciou o julgamento nos seguintes termos: "VAI-SE PROCEDER AO JULGAMENTO, RETIREM O RÉU. CONVIDO OS SENHORES JURADOS, ESCRIVÃO, OFICIAIS DE JUSTIÇA, Dr(a). PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA E Dr(a). DEFENSOR(A), A SE DIRIGIREM A SALA SECRETA", e que passaria a funcionar em caráter sigiloso. Feito isso, com a observância dos artigos 485, §2º do Código de Processo Penal procedeu-se a votação do questionário. Submetido o réu a julgamento nesta data, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou o réu, pela prática de Homicídio simples, com relação à vítima. Em razão do exposto, Profiro a seguinte sentença:

"Vistos.

TIAGO NASCIMENTO PEREIRA foi pronunciado como incurso no crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

Nessa data, em Sessão Solene do Tribunal do Júri desta comarca, reuniu-se o Egrégio Conselho de Sentença que deliberou, em votação, condenar o réu pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

Atento à soberania das decisões dos senhores jurados, passo à dosimetria da pena. Nos termos do art. 59, do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: normal para a espécie.

Antecedentes: conforme folha de antecedentes (fls. 361/365), o réu é reincidente. Contudo, a fim de evitar bis in idem, tal circunstância será valorada tão somente na segunda fase da dosimetria da pena.

Conduta Social e Personalidade: não há nos autos elementos para apurar a personalidade, tampouco existem provas que desfavorecem o réu em relação à sua conduta social.

Motivos: inerentes ao tipo penal.

Circunstâncias: As circunstâncias do crime destoam daquela considerada como comum para espécie de delito, uma vez que demonstram frieza na conduta do réu que, munido de uma faca, desferiu diversos golpes em direção à vítima, a qual sequer conseguiu esboçar qualquer tipo de reação. Além disso, após o delito, o acusado simplesmente deixa a cena do crime, sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima, o que evidencia seu total menosprezo pela vida alheia. Tais circunstâncias, por certo, merecem maior reprovabilidade.

Consequências: Tenho que as consequências do crime destoam daquela considerada normal para o delito. Isto porque o crime foi praticado de forma brutal, na presença da esposa do réu, que teve que assistir com seus próprios olhos seu marido perdendo a vida. Tal fato, embora não haja nos autos prova médica da relação de causa e efeito, por certo contribuiu com o atual estado de saúde da esposa do ofendido, a qual atualmente se encontra em internação psiquiátrica, em razão de tentativa de suicídio, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça em fls. 387.

Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o fato delituoso.

Assim, aumento a pena base no percentual de 1/3, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda-fase de fixação de pena, reconheço a agravante prevista no inciso art. 61, I, do Código Penal, tendo em vista ser o réu reincidente, por condenação definitiva nos autos 3014657-52.2013.8.26.0320, conforme folha de antecedentes de fls. 361/365.

Entendo presente a circunstância atenuante da confissão espontânea. O réu confessou a autoria do delito, sustentando a tese defensiva da causa de exclusão da ilicitude. Segundo a jurisprudência dominante, a confissão qualificada (aquela vem somada com alegação de uma causa de exclusão de ilicitude) não afasta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, justamente pelo fato de que, nos moldes do art. 65, III, d, do Código Penal, ter confessado ser o autor do fato. Dessa forma, ante o reconhecimento de uma agravante e uma atenuante, promovo a neutralização de ambas, mantendo-se a pena no patamar fixado.

Assim, mantenho a pena em 08 (oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes circunstâncias ou causas de diminuição ou de aumento de pena torna definitiva a pena em 08 anos de reclusão.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu TIAGO NASCIMENTO PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, caput, do CP, à pena de 8 anos de reclusão.

O cumprimento da pena se dará no regime inicial FECHADO, considerando ser o réu reincidente. O período de prisão provisória não dá ensejo à mudança de regime inicial de cumprimento de pena, deixo de realizar a detração prevista no artigo 387, §2º, ficando a cargo do Juízo da Execução a análise de eventuais benefícios próprios da execução.

Os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar do réu (fl.59/60) ainda estão presentes, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, homicídio com emprego de arma branca, na presença da esposa da vítima. Além disso, a prisão preventiva se mostra como necessária para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o réu estava na Comarca de Ilhabela apenas de passagem, possuindo família fora do distrito da culpa, o que pode contribuir para sua evasão. Ademais, o réu é reincidente, sendo condenado por delitos graves (tráfico de entorpecentes, conforme certidão de fls. 361/365, razão pela qual sua liberdade também representa perigo à ordem pública. Portanto, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, recomendando-o na prisão em que se encontra. Servirá a presente, assinada digitalmente, como

Ofício ao estabelecimento prisional.

Após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário, incluindo ofício ao TRE, à Delegacia de Polícia e ao IIRGD, e guia de execução definitiva.

Publicada em plenário, ficam os presentes intimados."

Decisão publicada hoje, neste Plenário do Tribunal do Júri desta cidade, às 14 horas e 41 minutos, saindo os presentes dela intimados.

Registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Transitado em julgado, às comunicações legais.

Ilhabela, Plenário do Júri, 17 de novembro de 2022, às 14 horas e 41 minutos.

LUCAS GARBOCCI DA MOTTA, Juiz(a) de Direito, sendo lido e assinado o respectivo termo, dispensando-se em seguida os senhores jurados, declarando-se encerrada a sessão. Publicada neste ato, saem os presentes intimados.

As partes foram cientificadas e intimadas da sentença proferida em audiência.

O Ministério Público manifestou interesse em recorrer.

O réu e a Defesa manifestaram interesse em recorrer.

Pelo(a) MM. Juiz(a), foi prolatada decisão:

"1. Recebo recurso interposto pelas partes.

2. Abra-se vista, primeiramente, ao Ministério Público para oferecimento de razões.

3. Após, intime-se a Defesa, via DJE, para oferecimento de razões e contrarrazões de apelação.

4. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para oferecer contrarrazões.

5. Por fim, estando em termos, remetam-se os autos ao E. TJSP.

Nada mais havendo e para constar, lavrei a presente ata que, lida e achada e conforme, vai devidamente assinada. Eu, Gabriel Guerrero Rocha, digitei.